MATERIAL COMPLEMENTAR · MENTORIA

Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais (Lei nº 8.112/1990)

Provimento, vacância, remoção, redistribuição, substituição, direitos e vantagens, regime disciplinar e PAD (Direito Administrativo, item 4 do edital)

Como encaixar a Lei 8.112/1990 no edital

Pessoal, o item 4 do edital de Direito Administrativo manda estudar o **"regime jurídico único: provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição, direitos e vantagens, regime disciplinar"**. A aula-base trata dos agentes públicos pela **Constituição** (arts. 37 a 41, concurso, estabilidade, acumulação, remuneração). Quem trata **de fato** dessas figuras é o **estatuto**: a **Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990**. É dela que a banca tira os prazos, as hipóteses e as listas.

> **Atenção ao âmbito.** A Lei 8.112/1990 é lei **federal**: vale para os servidores **civis** da **União, das autarquias (inclusive as em regime especial) e das fundações públicas federais** (art. 1º). Ela **não** é o estatuto do oficial do CBMPE (esse é militar e tem lei estadual própria, tratada em Legislações de PE). Mesmo assim, o edital pede "regime jurídico único" em Direito Administrativo e a AOCP costuma cobrar a 8.112 como **modelo** do regime estatutário. Estude como texto de lei: o que vale é o que está escrito.

Quem é servidor, o que é cargo (arts. 2º a 4º)

- **Servidor** é a pessoa **legalmente investida em cargo público** (art. 2º).
- **Cargo público** é o conjunto de **atribuições e responsabilidades** previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor (art. 3º).
- Os cargos são **acessíveis a todos os brasileiros**, **criados por lei**, com **denominação própria** e **vencimento pago pelos cofres públicos**, para provimento **em caráter efetivo ou em comissão** (art. 3º, parágrafo único).
- É **proibida a prestação de serviços gratuitos**, salvo os casos previstos em lei (art. 4º).

Figura	Natureza	Vínculo típico
Cargo público	Posto na estrutura, com atribuições próprias e criado por lei	**Estatutário** (a 8.112 vale aqui)
Emprego público	Posto com contrato regido pela CLT	**Celetista** (não é da 8.112)
Função pública	Conjunto de atribuições **sem** cargo: de confiança (direção, chefia, assessoramento) ou temporária	Função de confiança é exercida **só por quem tem cargo efetivo** (CF, art. 37, V)

Requisitos básicos para investidura (art. 5º)

1. **nacionalidade brasileira**;
2. **gozo dos direitos políticos**;
3. **quitação com as obrigações militares e eleitorais**;
4. **nível de escolaridade** exigido para o cargo;
5. **idade mínima de dezoito anos**;
6. **aptidão física e mental**.

- **§ 1º:** as atribuições do cargo podem justificar **outros requisitos, mas só por lei**.
- **§ 2º:** pessoa com deficiência pode se inscrever em cargo com atribuições compatíveis; a lei reserva **até 20%** das vagas do concurso.
- **§ 3º:** universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais podem prover cargos com **professores, técnicos e cientistas estrangeiros**.

Provimento: nomeação, concurso, posse, exercício, estágio probatório e estabilidade

Provimento e investidura (arts. 6º a 8º)

- **Provimento** é o ato da **autoridade competente de cada Poder** que preenche o cargo (art. 6º).
- **Investidura** em cargo público ocorre **com a posse** (art. 7º).
- **Formas de provimento (art. 8º): nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução.** Os incisos III e IV (as antigas ascensão e transferência) foram **revogados** em 1997.

Provimento	Natureza	Observação
Originário	Nomeação	Vínculo **novo** com o cargo
Derivado	Promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração, recondução	Já havia relação anterior com a Administração

> **Macete: "N P R R A R R". N**omeação, **P**romoção, **R**eadaptação, **R**eversão, **A**proveitamento, **R**eintegração, **R**econdução. São **sete**. **Não** entram: remoção, redistribuição, substituição, cessão, "transferência", "ascensão" e "disponibilidade".

Nomeação (arts. 9º e 10)

- **Em caráter efetivo:** cargo isolado de provimento efetivo ou cargo de carreira.
- **Em comissão** (inclusive **interino**): cargos de confiança **vagos**.
- Cargo efetivo exige **prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos**, respeitadas a **ordem de classificação** e a **validade** do concurso (art. 10).
- O ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial pode ser nomeado para exercer **interinamente** outro cargo de confiança, **sem prejuízo** do atual, e **opta pela remuneração de um deles** (art. 9º, parágrafo único).

Concurso público (arts. 11 e 12)

Ponto	Regra
Modalidade	**Provas** ou **provas e títulos**, podendo ter **duas etapas** (art. 11)
Taxa de inscrição	Só quando indispensável ao custeio, com **isenções** previstas no edital (art. 11)
Validade	**Até 2 anos**, prorrogável **uma única vez, por igual período** (art. 12)
Divulgação	Edital publicado no **DOU** e em **jornal diário de grande circulação** (art. 12, § 1º)
Novo concurso	**Não** se abre enquanto houver aprovado de concurso anterior **dentro do prazo de validade** (art. 12, § 2º)

Posse (arts. 13 e 14)

- Ocorre pela **assinatura do termo**, em que constam atribuições, deveres, responsabilidades e direitos do cargo, **que não podem ser alterados unilateralmente**, salvo atos de ofício previstos em lei (art. 13).
- **Prazo: 30 dias** contados da **publicação do ato de provimento** (art. 13, § 1º). Se o servidor estiver, na publicação, em certas licenças ou afastamentos (art. 13, § 2º), conta-se **do término do impedimento**.
- **Só há posse** nos casos de provimento **por nomeação** (art. 13, § 4º). Promoção, reversão, reintegração etc. **não têm posse**.
- No ato, o servidor apresenta **declaração de bens e valores** e **declaração sobre exercício de outro cargo, emprego ou função pública** (art. 13, § 5º).
- **Posse fora do prazo** → ato de provimento **tornado sem efeito** (art. 13, § 6º).
- **Inspeção médica oficial prévia**: só toma posse quem for julgado **apto física e mentalmente** (art. 14).

Exercício (arts. 15 a 18)

- **Exercício** é o **efetivo desempenho** das atribuições do cargo ou da função de confiança (art. 15).
- **Prazo: 15 dias**, contados **da posse** (art. 15, § 1º).
- Não entrou em exercício no prazo → **exoneração** (ou ato de designação da função de confiança tornado sem efeito) (art. 15, § 2º; art. 34, parágrafo único, II).
- Quem deve ter exercício em **outro município** por **remoção, redistribuição, requisição, cessão ou exercício provisório** tem **mínimo de 10 e máximo de 30 dias**, incluído o deslocamento (art. 18). O servidor pode **declinar** desses prazos (art. 18, § 2º).

> **Resumo dos três prazos que mais caem: posse = 30 dias** (da publicação do ato) · **exercício = 15 dias** (da posse) · **mudança de município = 10 a 30 dias** (da publicação). Observe o ponto de partida de cada contagem.

Estágio probatório (art. 20)

Ao entrar em exercício, o nomeado para cargo **efetivo** fica sujeito a estágio probatório, durante o qual **aptidão e capacidade** são avaliadas segundo cinco fatores:

> **"A D I P R": A**ssiduidade, **D**isciplina, capacidade de **I**niciativa, **P**rodutividade e **R**esponsabilidade.

- **Duração:** o **texto original** do art. 20 diz **24 meses**. Desde a **Emenda Constitucional 19/1998** (CF, art. 41), a estabilidade exige **3 anos** de efetivo exercício, e o estágio acompanha esse prazo. O **Decreto nº 12.374/2025** (art. 2º) fixa o estágio probatório federal em **trinta e seis meses**, contados do início do efetivo exercício, e **veda aproveitar** tempo de serviço de outro cargo. O próprio texto compilado da lei traz a nota "prazo 3 anos – vide EC 19".
- **Homologação:** a avaliação de desempenho, feita por **comissão**, é submetida à homologação da autoridade competente **4 meses antes** do fim do estágio (art. 20, § 1º).
- **Reprovado:** é **exonerado** ou, se **já estável** (em outro cargo), **reconduzido** ao cargo anterior (art. 20, § 2º).
- **Licenças e afastamentos permitidos** em estágio: art. 81, **incisos I a IV** (doença em pessoa da família, afastamento do cônjuge, serviço militar, atividade política), arts. **94, 95 e 96** (mandato eletivo, estudo ou missão no exterior, organismo internacional) e o **curso de formação** de outro concurso federal (art. 20, § 4º).
- **Suspensão do estágio:** durante as licenças e os afastamentos dos arts. **83, 84 § 1º, 86 e 96** e na

participação em curso de formação; é retomado após o impedimento (art. 20, § 5º).

- **Vedação:** a **licença para tratar de interesses particulares** exige que o servidor **não esteja em estágio probatório** (art. 91).

Pegadinha clássica. A questão cita o art. 20 "ao pé da letra" (24 meses) e a CF/decreto (36 meses). Leia o comando: se for sobre o **texto da lei**, 24 meses; se for sobre **estabilidade**/prazo vigente, **3 anos**. Se o enunciado falar em estabilidade ou no prazo hoje aplicável, o referencial é a **Constituição** (3 anos).

Estabilidade (arts. 21 e 22)

- Adquire estabilidade o servidor **habilitado em concurso público**, empossado em **cargo efetivo**, ao completar **efetivo exercício** pelo prazo legal (art. 21; **3 anos** pela EC 19/1998, em vez dos 2 anos do texto original).
- O estável **só perde o cargo** por **sentença judicial transitada em julgado** ou **processo administrativo disciplinar** com **ampla defesa** (art. 22). A Constituição acrescenta outras hipóteses (avaliação periódica e excesso de despesa), que você já viu na aula de agentes públicos.

Estágio ≠ estabilidade. Estágio probatório é **avaliação** (fatores A-D-I-P-R); estabilidade é a **garantia** adquirida após o prazo. Não confunda os dois nem os prazos.

Readaptação, reversão, reintegração, recondução e aproveitamento

São as formas **derivadas** de provimento que mais caem em questões de "ligue o conceito". Memorize **o gatilho** de cada uma.

Forma	Conceito (resumo)	Gatilho	Artigos
Readaptação	Investidura em cargo de atribuições **compatíveis com a limitação** física ou mental do servidor	**Limitação** na capacidade, comprovada por **inspeção médica**	24
Reversão	**Retorno à atividade** de servidor **aposentado**	**Invalidez** que cessou, ou **interesse da administração**	25 a 27
Reintegração	**Reinvestidura** do servidor **estável** no cargo anterior	**Demissão invalidada** (administrativa ou judicialmente)	28
Recondução	Retorno do servidor **estável** ao cargo **anteriormente ocupado**	**Inabilitação em estágio** de outro cargo, ou **reintegração** do anterior ocupante	29
Aproveitamento	Retorno à atividade do servidor em **disponibilidade**	**Vaga** no órgão ou entidade (obrigatório)	30 a 32

Readaptação (art. 24)

- É a investidura em cargo **compatível** com a limitação sofrida na **capacidade física ou mental**, verificada em **inspeção médica**.
- Se julgado **incapaz** para o serviço público, o readaptando será **aposentado** (§ 1º).
- Será em cargo de **atribuições afins**, respeitando **habilitação, escolaridade e equivalência de vencimentos**. Sem vaga, o servidor exerce como **excedente** até surgir uma (§ 2º).

Reversão (arts. 25 e 27)

Retorno do **aposentado** à atividade:

1. **por invalidez**, quando a **junta médica oficial** declarar **insubsistentes** os motivos da aposentadoria;
2. **no interesse da administração**, desde que cumulativamente: - **a)** o aposentado **tenha solicitado** a reversão; - **b)** a aposentadoria tenha sido **voluntária**; - **c)** fosse **estável** quando na atividade; - **d)** a aposentadoria tenha ocorrido **nos cinco anos anteriores** à solicitação; - **e) haja cargo vago**.

- Faz-se **no mesmo cargo ou no resultante de sua transformação** (§ 1º). Se o cargo estiver provido e a reversão for por invalidez, o servidor exerce como **excedente** (§ 3º).
- O servidor que volta por interesse da administração passa a receber **remuneração do cargo** (e não mais proventos), inclusive vantagens pessoais anteriores (§ 4º). Só terá os proventos calculados pelas regras atuais se **permanecer pelo menos 5 anos no cargo** (§ 5º).
- **Não reverte** quem já completou **70 anos** (art. 27).

Reintegração (art. 28)

- Reinvestidura do servidor **estável** no cargo anterior (ou no resultante de sua transformação), quando **invalidada a demissão** por decisão **administrativa ou judicial**, com **ressarcimento de todas as vantagens**.
- Se o cargo está **provido**, o ocupante é **reconduzido** ao cargo de origem **sem direito a indenização**, ou aproveitado em outro, ou posto em disponibilidade (§ 2º).

Recondução (art. 29)

- Retorno do servidor **estável** ao cargo anterior, em duas situações: **(I) inabilitação em estágio probatório** relativo a **outro cargo**; **(II) reintegração do anterior ocupante** do cargo.
- Se o cargo de origem estiver provido, o servidor é **aproveitado em outro** (art. 29, parágrafo único, combinado com o art. 30).

Disponibilidade e aproveitamento (arts. 30 a 32)

- **Disponibilidade** não é forma de provimento: é a situação do servidor **estável** sem cargo (extinção do cargo ou reintegração do ocupante, por exemplo).
- O retorno é o **aproveitamento**, **obrigatório**, em cargo de **atribuições e vencimentos compatíveis** (art. 30); o **órgão central do SIPEC** determina o aproveitamento imediato em vaga que surgir (art. 31). Será **tornado sem efeito** se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial (art. 32).

> **Como resolver as questões.** Identifique o **personagem**: o **aposentado** que volta é **reversão**; o **demitido** cuja demissão foi anulada é **reintegração**; o **estável** que volta ao cargo antigo é **recondução**; o **em disponibilidade** que volta é **aproveitamento**; quem ganha **outro cargo** por limitação de saúde é **readaptação**.
>
> **Pegadinhas.** (1) **Reintegração** e **recondução** exigem servidor **estável**. (2) **Readaptação** é por **limitação de saúde**, não por escolha. (3) A reversão "de ofício" **não existe mais** no art. 25 atual. (4) Após **70 anos**, **não reverte**.

Vacância, remoção, redistribuição e substituição

Vacância (arts. 33 a 35)

A vacância é a **abertura do cargo** por saída de quem o ocupava. Ela decorre de:

Hipóteses (art. 33): exoneração · demissão · promoção · readaptação · aposentadoria · posse em outro cargo inacumulável · falecimento. (Os incisos IV e V, antigas transferência e ascensão, foram revogados.)

- **Promoção e readaptação** aparecem nas duas listas: são **forma de provimento** do cargo novo e **causa de vacância** do cargo antigo. É assunto recorrente.
- **Exoneração de cargo efetivo** (art. 34): **a pedido** ou **de ofício**. A exoneração de ofício ocorre quando **(I)** não satisfeitas as condições do estágio probatório; **(II)** o servidor, tendo tomado posse, **não entra em exercício** no prazo.
- **Exoneração de cargo em comissão e dispensa de função de confiança** (art. 35): a **juízo da autoridade competente** (livre) ou **a pedido**.
- **Exoneração × demissão:** exoneração **não é punição**; demissão é **penalidade disciplinar** (art. 127, III). Não confunda os efeitos.
- Servidor que responde a **processo disciplinar** só pode ser exonerado **a pedido** (ou aposentado voluntariamente) **depois** da conclusão do processo e do cumprimento da penalidade (art. 172).

Remoção (art. 36)

Remoção é o deslocamento do servidor, **a pedido ou de ofício**, **no âmbito do mesmo quadro**, **com ou sem mudança de sede**.

Modalidade (art. 36, p. único)	Quem decide / condição
I. De ofício, no interesse da Administração	Administração
II. A pedido, **a critério** da Administração	Administração (discricionária)
III. A pedido, para outra localidade, **independentemente do interesse da Administração**	**Direito do servidor** nas hipóteses a seguir

Hipóteses do inciso III (direito do servidor):

- **a)** para **acompanhar cônjuge ou companheiro**, também servidor público civil ou militar de qualquer Poder da União, dos Estados, do DF e dos Municípios, **deslocado no interesse da Administração**;
- **b)** por **motivo de saúde** do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do assentamento funcional, **comprovada por junta médica oficial**;
- **c)** em virtude de **processo seletivo** (concurso de remoção), quando o número de interessados superar o de vagas, segundo normas preestabelecidas.

Sem ajuda de custo: não se concede ajuda de custo nas remoções dos incisos **II e III** do parágrafo único, ou seja, as **a pedido** (art. 53, § 3º).

Proteção: o servidor investido em **mandato eletivo ou classista** não pode ser **removido ou redistribuído de ofício** para localidade diferente da do mandato (art. 94, § 2º).

Redistribuição (art. 37)

Redistribuição é o deslocamento de **cargo de provimento efetivo**, **ocupado ou vago**, no âmbito do **quadro geral de pessoal**, para **outro órgão ou entidade do mesmo Poder**, com **prévia apreciação do órgão central do SIPEC**. Preceitos obrigatórios:

1. **interesse da administração**;
2. **equivalência de vencimentos**;
3. **manutenção da essência das atribuições** do cargo;

4. **vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade** das atividades;
5. **mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional**;
6. **compatibilidade** entre as atribuições do cargo e as finalidades do órgão.

- Pode ocorrer **de ofício** para ajustar lotação e força de trabalho, inclusive em reorganização, extinção ou criação de órgão (§ 1º).
- No caso de **cargos vagos**, faz-se por **ato conjunto** do órgão central do SIPEC e dos órgãos envolvidos (§ 2º).
- Em reorganização ou extinção, o servidor **estável** que não for redistribuído vai para **disponibilidade**, até o aproveitamento (§ 3º). Ou pode ser mantido sob responsabilidade do órgão central do SIPEC e ter exercício provisório em outro órgão (§ 4º).

	Remoção	Redistribuição
O que se desloca	O **servidor**	O **cargo** (com ou sem ocupante)
Âmbito	Mesmo **quadro**	De um órgão/entidade para **outro do mesmo Poder**
Sede	Com ou sem mudança	Em geral, outro órgão
Iniciativa	De ofício ou a pedido	**Interesse da administração**, com apreciação do SIPEC

Macete: Remoção → **re**move a **pessoa** (mesmo quadro). **Redistribuição** → "re-distribui" o **cargo** (outro órgão). Cuidado: a banca gosta de trocar "cargo" por "servidor".

Substituição (arts. 38 e 39)

- Aplica-se aos ocupantes de **cargo ou função de direção ou chefia** e de **cargo de Natureza Especial**; os substitutos são indicados no **regimento interno** ou, se omisso, **previamente designados** pelo dirigente máximo (art. 38).
- O substituto assume **automática e cumulativamente**, **sem prejuízo do cargo que ocupa**, nos **afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares** do titular e na **vacância** do cargo, e **opta por uma das remunerações** no período (§ 1º).
- Só tem direito à **retribuição** do cargo substituído quando o afastamento do titular for **superior a 30 dias consecutivos**, paga **proporcionalmente aos dias que excederem** os 30 (§ 2º).
- Aplica-se também aos titulares de unidades de **assessoria** (art. 39).

Pegadinha: a substituição é **automática** (não depende de novo ato de nomeação) e o substituto **não** recebe retribuição desde o primeiro dia: só **depois de 30 dias consecutivos** e pelo que **exceder**.

Vencimento, remuneração e vantagens

Vencimento, remuneração e proventos (arts. 40 a 48)

Conceito	Definição
Vencimento	Retribuição **pecuniária pelo exercício de cargo público**, com valor **fixado em lei** (art. 40)
Remuneração	**Vencimento** do cargo efetivo **+ vantagens pecuniárias permanentes** estabelecidas em lei (art. 41)
Provento	Pagamento ao servidor **aposentado**

- **Irredutibilidade:** o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é **irredutível** (art. 41, § 3º).
- **Teto:** o art. 42 remete ao valor recebido por Ministros de Estado, membros do Congresso e Ministros do STF. Hoje o teto é o do **art. 37, XI, da Constituição** (subsídio mensal dos Ministros do STF). Excluem-se do teto as vantagens dos **incisos II a VII do art. 61** (parágrafo único).
- **Descontos:** o servidor perde **a remuneração do dia** em que falta sem motivo justificado e a **parcela proporcional** a atrasos, ausências justificadas (salvo as concessões do art. 97) e saídas antecipadas, ressalvada a compensação de horário (art. 44). Salvo **imposição legal ou mandado judicial**, nenhum desconto incide sobre remuneração ou provento (art. 45).
- **Reposição ao erário (art. 46):** o servidor é **previamente comunicado** e tem **30 dias** para pagar, podendo **parcelar** a pedido; cada parcela **não pode ser inferior a 10%** da remuneração, provento ou pensão. Se o pagamento indevido ocorreu no mês anterior ao da folha, a reposição é **imediata, em parcela única**.
- **Débito na saída (art. 47):** demitido, exonerado ou com aposentadoria/disponibilidade cassada tem **60 dias** para quitar; senão, **inscrição em dívida ativa**.
- **Impenhorabilidade (art. 48):** vencimento, remuneração e provento **não podem** ser objeto de arresto, sequestro ou penhora, **exceto prestação de alimentos** decorrente de decisão judicial.

As três vantagens (arts. 49 e 50)

Além do vencimento, podem ser pagas: **I – indenizações; II – gratificações; III – adicionais.**

- As **indenizações não se incorporam** ao vencimento ou provento **para qualquer efeito**.
- As **gratificações e os adicionais incorporam-se**, **nos casos e condições indicados em lei**.
- Vantagens **não se acumulam** para concessão de acréscimos ulteriores **sob o mesmo título ou idêntico fundamento** (art. 50): é a vedação ao "efeito cascata".

Indenizações (arts. 51 a 60-E)

> **Quatro: ajuda de custo, diárias, transporte e auxílio-moradia** (art. 51).

Ajuda de custo (arts. 53 a 57)

- Compensa as **despesas de instalação** de quem, **no interesse do serviço**, passa a ter exercício em **nova sede**, com **mudança de domicílio em caráter permanente**. A administração arca com o **transporte do servidor e da família** (§ 1º). Se o servidor falecer na nova sede, a família recebe ajuda de custo e transporte de volta, em **1 ano** do óbito (§ 2º).
- **Limite: até 3 meses** de remuneração (art. 54). **Não se concede** a quem se afasta do cargo ou o reassume por **mandato eletivo** (art. 55); concede-se a quem **não é servidor da União** e é nomeado para **cargo em comissão** com mudança de domicílio (art. 56).
- **Restituição:** se o servidor, **injustificadamente**, **não se apresentar na nova sede em 30 dias** (art. 57).

Diárias (arts. 58 e 59)

- Para quem, **a serviço**, se afasta da sede **em caráter eventual ou transitório**: **passagens e diárias** que indenizam **pousada, alimentação e locomoção urbana**. Por dia de afastamento; **metade** se não houver pernoite fora da sede ou se a União custear por outro meio (§ 1º).
- **Sem diárias:** deslocamento que é **exigência permanente do cargo** (§ 2º) e deslocamento dentro da mesma **região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião**, salvo pernoite fora da sede (§ 3º).
- **Restituição:** diárias recebidas e **não usadas** são devolvidas **integralmente em 5 dias**; se retornar

antes, devolve o **excesso** no mesmo prazo (art. 59).

Transporte (art. 60): para quem usa **meio próprio de locomoção** em **serviços externos**, por força das atribuições do cargo.

Auxílio-moradia (arts. 60-A a 60-E): ressarcimento de despesa **comprovada** com aluguel ou hotel, em regra para quem se mudou para ocupar **cargo em comissão ou função de confiança** de alto nível (DAS 4, 5 e 6, Natureza Especial ou Ministro). Limite de **25%** do valor do cargo ou função; garantido o ressarcimento até **R$ 1.800,00** (art. 60-D). Continua por **mais um mês** após falecimento, exoneração, imóvel funcional ou aquisição de imóvel (art. 60-E).

Gratificações e adicionais (art. 61)

Além do vencimento, a lei prevê:

Inciso	Vantagem
I	**Retribuição** pelo exercício de função de **direção, chefia e assessoramento** (arts. 62 e 62-A)
II	**Gratificação natalina**
IV	Adicional por atividades **insalubres, perigosas ou penosas**
V	Adicional por **serviço extraordinário**
VI	Adicional **noturno**
VII	Adicional de **férias**
VIII	**Outros**, relativos ao local ou à natureza do trabalho
IX	**Gratificação por encargo de curso ou concurso**

(O inciso III, adicional por tempo de serviço, foi **revogado**.)

Gratificação natalina (arts. 63 a 66)

- Corresponde a **1/12 da remuneração de dezembro por mês de exercício** no ano; a **fração igual ou superior a 15 dias** conta como mês inteiro.
- Paga **até o dia 20 de dezembro** de cada ano.
- Ao **exonerado**: proporcional aos meses de exercício, sobre a remuneração do mês da exoneração.
- **Não** serve de base para cálculo de **qualquer outra vantagem**.

Insalubridade, periculosidade e atividades penosas (arts. 68 a 72)

- Adicional **sobre o vencimento do cargo efetivo** para quem trabalha **com habitualidade** em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com **risco de vida**.
- Quem faz jus a **insalubridade e periculosidade** deve **optar por um**; o direito **cessa** com a eliminação das condições ou riscos.
- **Raios X e substâncias radioativas:** controle permanente, exames médicos **a cada 6 meses** (art. 72).

Serviço extraordinário (arts. 73 e 74): acréscimo de **50%** sobre a hora normal; só para situações **excepcionais e temporárias**, limite de **2 horas por jornada**.

Adicional noturno (art. 75): serviço entre **22h e 5h**, valor-hora acrescido de **25%**, e a hora noturna conta **52 minutos e 30 segundos**. Sobre serviço extraordinário noturno, o acréscimo incide sobre a remuneração do art. 73.

Adicional de férias (art. 76): pago **independentemente de solicitação**, correspondente a **1/3 da remuneração do período de férias**. Se há função de direção, chefia ou assessoramento ou cargo em comissão, a vantagem entra no cálculo.

Gratificação por encargo de curso ou concurso (art. 76-A): devida, em caráter **eventual**, a quem atua como **instrutor** em curso de formação, em **banca examinadora**, na **logística** de concurso ou na **aplicação/fiscalização** de provas. Limite de **120 horas anuais**; hora de até **2,2%** (instrutor e banca) ou **1,2%** (logística e aplicação) do **maior vencimento básico** federal. **Não se incorpora** ao vencimento (§ 3º).

Férias, licenças, afastamentos e concessões

Férias (arts. 77 a 80)

- **30 dias** de férias por ano; podem ser **acumuladas até o máximo de dois períodos**, por necessidade do serviço (art. 77).
- O **primeiro período aquisitivo** exige **12 meses de exercício** (§ 1º).
- **Vedado levar à conta de férias qualquer falta** ao serviço (§ 2º).
- Podem ser **parceladas em até três etapas**, a **pedido do servidor** e no **interesse da administração** (§ 3º).
- Pagamento da remuneração **até 2 dias antes** do início do período (art. 78). Ao ser **exonerado**, o servidor recebe indenização das férias a que tem direito e do período incompleto, na proporção de **1/12 por mês de exercício ou fração superior a 14 dias** (art. 78, §§ 3º e 4º).
- **Raios X ou substâncias radioativas: 20 dias consecutivos por semestre** de atividade, **proibida a acumulação** (art. 79).
- **Interrupção** só por: **calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral**, ou **necessidade do serviço** declarada pela autoridade máxima do órgão; o restante é gozado de uma só vez (art. 80).

Licenças: visão geral (arts. 81 e 82)

> **Art. 81 — sete licenças: I** doença em pessoa da família · **II** afastamento do cônjuge ou companheiro · **III** serviço militar · **IV** atividade política · **V** capacitação · **VI** tratar de interesses particulares · **VII** mandato classista.

- A licença do inciso I (e cada prorrogação) é precedida de **perícia médica oficial**; durante ela, **é vedado exercer atividade remunerada** (art. 81, §§ 1º e 3º).
- Licença concedida **dentro de 60 dias** do término de outra **da mesma espécie** é considerada **prorrogação** (art. 82).

Licença	Prazo / condição	Remuneração
Doença em pessoa da família (art. 83)	A cada **12 meses**: até **60 dias** (consecutivos ou não) + até **90 dias** sem remuneração, com perícia e assistência direta indispensável	60 dias **com**; 90 dias **sem**
Afastamento do cônjuge (art. 84)	**Prazo indeterminado**	**Sem** remuneração
Serviço militar (art. 85)	Na forma da **legislação específica**; concluído o serviço, o servidor tem **até 30 dias, sem remuneração**, para reassumir	Conforme legislação específica

Atividade política (art. 86)	Da escolha em convenção até a **véspera do registro**: **sem** remuneração. Do registro até o **10º dia seguinte ao pleito**: **3 meses com vencimentos** do cargo efetivo	Conforme fase
Capacitação (art. 87)	A cada **quinquênio** de efetivo exercício: até **3 meses**, **no interesse da Administração**; os períodos **não são acumuláveis**	**Com** remuneração
Interesses particulares (art. 91)	Até **3 anos consecutivos**, a **critério da Administração**, servidor efetivo e **fora do estágio probatório**; pode ser **interrompida** a pedido ou no interesse do serviço	**Sem** remuneração
Mandato classista (art. 92)	Pela **duração do mandato** (renovável na reeleição); limites por associados: **2** servidores (até 5.000), **4** (5.001 a 30.000), **8** (mais de 30.000)	**Sem** remuneração

Licença para tratamento de saúde, gestante, paternidade, adotante e acidente em serviço

Estas licenças estão no **Título VI** (seguridade social), nos arts. 202 a 214, mas fazem parte do conjunto "licenças" e caem muito.

Tratamento da própria saúde (arts. 202 a 206-A)

- Concedida **a pedido ou de ofício**, com base em **perícia médica oficial**, **sem prejuízo da remuneração**.
- Licença que exceda **120 dias** no período de **12 meses**, contados do primeiro dia de afastamento, exige **junta médica oficial** (art. 203, § 4º).
- Licença **inferior a 15 dias** dentro de **1 ano** pode ser **dispensada de perícia oficial**, na forma de regulamento (art. 204).

Gestante, lactante, paternidade e adotante (arts. 207 a 210)

Licença	Prazo
Gestante	**120 dias** consecutivos, sem prejuízo da remuneração; pode começar no **1º dia do 9º mês** de gestação, salvo antecipação por prescrição médica; **nascimento prematuro**: a partir do parto
Natimorto	Após **30 dias** do evento, exame médico; se apta, reassume
Aborto atestado por médico oficial	**30 dias** de repouso remunerado
Paternidade	**5 dias consecutivos**, pelo nascimento ou adoção de filho
Amamentação	**1 hora** de descanso durante a jornada, parcelável em dois períodos de 30 min, até o filho completar **6 meses**
Adotante / guarda judicial	**90 dias** (criança até **1 ano**); **30 dias** (criança com mais de 1 ano)

Acidente em serviço (arts. 211 a 214): o acidentado é licenciado **com remuneração integral**. É acidente em serviço o **dano físico ou mental** que se relacione, mediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo; **equipara-se** o dano por **agressão não provocada** no exercício do cargo e o sofrido **no percurso residência-trabalho**. A **prova do acidente** é feita em **10 dias**, prorrogáveis.

Afastamentos (arts. 93 a 96-A)

Afastamento	Regra-chave
Cessão (art. 93)	Exercício em outro órgão dos Poderes da União, Estados, DF e Municípios, para **cargo em comissão/função de confiança** ou **casos de lei específica**. Cessão a Estados, DF ou Municípios (inciso I): **ônus do cessionário**. Feita por **portaria no DOU**
Mandato eletivo (art. 94)	**Federal, estadual ou distrital**: afastado. **Prefeito**: afastado, pode **optar pela remuneração**. **Vereador**: com **compatibilidade de horário**, acumula as vantagens do cargo com o subsídio; sem ela, é afastado e pode optar
Estudo/missão no exterior (art. 95)	Autorização do Presidente da República (e dos presidentes dos órgãos do Legislativo e do STF); **até 4 anos**; nova ausência só após **igual período**
Organismo internacional (art. 96)	**Perda total da remuneração**
Pós-graduação stricto sensu no País (art. 96-A)	Com remuneração, no interesse da Administração: mestrado exige **3 anos** de cargo efetivo; doutorado e pós-doutorado, **4 anos**. Deve permanecer em exercício por **período igual** ao do afastamento, sob pena de ressarcimento

Concessões (arts. 97 a 99)

Sem qualquer prejuízo, o servidor pode ausentar-se:

- **1 dia** para **doação de sangue**;
- pelo período comprovadamente necessário para **alistamento ou recadastramento eleitoral**, **até 2 dias**;
- **8 dias consecutivos** por **casamento** ou **falecimento** de cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.

Horário especial (art. 98): ao **servidor estudante** (com compensação) e ao servidor com **deficiência** (sem compensação, com junta médica; extensível a quem tem cônjuge, filho ou dependente com deficiência). O estudante removido no interesse da administração tem **matrícula assegurada**, independentemente de vaga (art. 99).

Tempo de serviço (arts. 100 a 103)

- Conta-se **para todos os efeitos** o tempo de serviço **público federal**, inclusive nas Forças Armadas (art. 100), apurado **em dias**, com ano de **365 dias** (art. 101).
- **Efetivo exercício** (art. 102): além das concessões do art. 97, contam **férias**, cargo em comissão, **mandato eletivo** (exceto para promoção por merecimento), **júri**, licenças à **gestante, adotante e paternidade**, **acidente em serviço**, **capacitação**, **serviço militar** e licença para **tratamento da própria saúde até 24 meses** cumulativos.
- **Só para aposentadoria e disponibilidade** (art. 103): tempo prestado a **Estados, Municípios e DF**, **atividade privada** vinculada à Previdência e **tiro de guerra**. Licença **para interesses particulares não** é efetivo exercício.

Direito de petição (arts. 104 a 115)

Direito de **requerer aos Poderes Públicos**, em defesa de **direito ou interesse legítimo** (art. 104), dirigido à autoridade competente e **encaminhado por intermédio** da autoridade a que o requerente está subordinado (art. 105).

Etapa	Regra

Pedido de reconsideração	À autoridade que expediu o ato ou decidiu; **não pode ser renovado** (art. 106)
Despacho / decisão	Despachados em **5 dias** e decididos em **30 dias** (art. 106, p. único)
Recurso	Do indeferimento da reconsideração e das decisões sucessivas; à autoridade **imediatamente superior** (art. 107); **efeito suspensivo** a juízo da autoridade (art. 109)
Prazo	**30 dias** da publicação ou ciência (art. 108)
Prescrição do direito de requerer	**5 anos**: demissão, cassação de aposentadoria/disponibilidade e atos que afetem **interesse patrimonial e créditos** trabalhistas. **120 dias**: demais casos (art. 110)

- Pedido de reconsideração e recurso **interrompem** a prescrição (art. 111), que é **de ordem pública** e **não pode ser relevada** pela administração (art. 112). A administração deve **rever seus atos a qualquer tempo** quando ilegais (art. 114). Os prazos do capítulo são **fatais e improrrogáveis**, salvo força maior (art. 115).

> **Contagem dos prazos da lei (art. 238):** em **dias corridos**, **excluído o dia do começo** e **incluído o do vencimento**; vencendo em dia sem expediente, prorroga-se para o **primeiro dia útil seguinte**.

Regime disciplinar: deveres, proibições, acumulação e responsabilidades

Deveres (art. 116)

Pessoal, são **12 incisos**. Em prova, caem pela **transcrição** com uma palavra trocada, então fixe as palavras-chave: zelo, lealdade, normas, ordens, presteza, comunicação de irregularidades, economia, sigilo, moralidade, assiduidade, urbanidade e representação.

1. **zelo e dedicação** nas atribuições;
2. **lealdade** às instituições;
3. **observar as normas** legais e regulamentares;
4. **cumprir ordens superiores**, **exceto quando manifestamente ilegais**;
5. **atender com presteza**: ao público (informações, salvo sigilo), às **certidões** requeridas para defesa de direito e às **requisições** para defesa da Fazenda Pública;
6. **levar as irregularidades** de que tiver ciência ao conhecimento da **autoridade superior** (ou de **outra autoridade** competente, se houver suspeita de envolvimento daquela);
7. **zelar pela economia do material** e conservação do patrimônio público;
8. **guardar sigilo** sobre assunto da repartição;
9. **conduta compatível com a moralidade administrativa**;
10. ser **assíduo e pontual**;
11. **tratar com urbanidade** as pessoas;
12. **representar** contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder (encaminhada **pela via hierárquica** e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, com ampla defesa ao representado).

> **Pegadinha do inciso IV:** o dever é cumprir ordens superiores, **exceto as manifestamente ilegais**. Alternativa que diga "cumprir todas as ordens superiores" está errada.

Proibições (art. 117)

Ao servidor é proibido (19 incisos):

Inc.	Proibição
I	**Ausentar-se** do serviço durante o expediente **sem prévia autorização** do chefe imediato
II	**Retirar** documento ou objeto da repartição **sem anuência** da autoridade
III	**Recusar fé** a documentos públicos
IV	**Opor resistência injustificada** ao andamento de documento, processo ou serviço
V	Promover **manifestação de apreço ou desapreço** no recinto da repartição
VI	Cometer a **pessoa estranha à repartição** atribuição sua ou de subordinado
VII	**Coagir ou aliciar** subordinados a filiar-se a associação profissional, sindicato ou **partido político**
VIII	Manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, **cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau civil**
IX	**Valer-se do cargo** para proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública
X	**Participar de gerência ou administração de sociedade privada** ou exercer **comércio**, exceto como **acionista, cotista ou comanditário**
XI	Atuar como **procurador ou intermediário** junto a repartições públicas, salvo **benefícios previdenciários ou assistenciais** de parentes até o 2º grau, cônjuge ou companheiro
XII	**Receber propina, comissão, presente ou vantagem** em razão de suas atribuições
XIII	Aceitar **comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro**
XIV	Praticar **usura**
XV	Proceder de forma **desidiosa**
XVI	Utilizar **pessoal ou recursos materiais** da repartição em atividades particulares
XVII	Cometer a outro servidor **atribuições estranhas ao cargo**, exceto em emergência e transitórias
XVIII	Exercer atividades **incompatíveis** com o cargo e com o horário de trabalho
XIX	**Recusar-se a atualizar** seus dados cadastrais quando solicitado

- A vedação do **inciso X** (sociedade privada) **não se aplica** à participação nos **conselhos de administração e fiscal** de empresas em que a União tenha participação ou em cooperativa de serviços aos seus membros, nem ao servidor em **licença para interesses particulares** (parágrafo único).

> **Como separar por gravidade (vale ouro para a próxima seção):** incisos **I a VIII e XIX** → pena de **advertência**; incisos **IX a XVI** → pena de **demissão**; **XVII e XVIII** → pena de **suspensão** (por exclusão: "demais proibições", art. 130).

Acumulação (arts. 118 a 120)

- **Regra:** é **vedada** a acumulação remunerada de cargos públicos, **ressalvados os casos previstos na Constituição** (art. 118). A vedação alcança cargos, empregos e funções em autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista de **qualquer ente** (§ 1º).
- Mesmo lícita, a acumulação exige **compatibilidade de horários** (§ 2º).
- É **proibida** a percepção de **vencimento de cargo efetivo com proventos da inatividade**, salvo

quando os cargos forem acumuláveis na atividade (§ 3º).

- **Cargo em comissão:** o servidor **não pode exercer mais de um** (exceto a interinidade do art. 9º, p. único) nem ser **remunerado por participar de órgão de deliberação coletiva**, ressalvados conselhos de administração e fiscal de empresas estatais (art. 119).
- Quem **acumula licitamente dois cargos efetivos** e é investido em **cargo em comissão** fica **afastado de ambos**, salvo compatibilidade de horário e de local com um deles, declarada pelas autoridades máximas dos órgãos (art. 120).

As hipóteses constitucionais de acumulação (professor, saúde etc.) você já tem na aula 09.

Responsabilidades (arts. 121 a 126-A)

O servidor responde **civil, penal e administrativamente** pelo **exercício irregular** de suas atribuições (art. 121).

Responsabilidade	Conceito	Regras
Civil (art. 122)	Ato **omissivo ou comissivo, doloso ou culposo**, que resulte em **prejuízo ao erário ou a terceiros**	Dano **doloso** ao erário só se liquida pelo art. 46 (desconto) na falta de outros bens para execução judicial (§ 1º). Dano a **terceiros**: o servidor responde perante a Fazenda em **ação regressiva** (§ 2º). A obrigação de reparar **estende-se aos sucessores**, até o **limite da herança** (§ 3º)
Penal (art. 123)	**Crimes e contravenções** imputados ao servidor, **nessa qualidade**	
Civil-administrativa (art. 124)	Ato omissivo ou comissivo praticado **no desempenho do cargo ou função**	

- **Independência das instâncias (art. 125):** as sanções civis, penais e administrativas **podem cumular-se**, sendo **independentes entre si**.
- **Exceção (art. 126):** a responsabilidade **administrativa é afastada** se a **absolvição criminal negar a existência do fato ou sua autoria**. Absolvição por falta de provas, por exemplo, **não** comunica à esfera administrativa.
- **Proteção do denunciante (art. 126-A):** ninguém é responsabilizado civil, penal ou administrativamente por **dar ciência à autoridade superior** (ou outra, havendo suspeita de envolvimento daquela) de informação sobre **crimes ou improbidade** de que tenha conhecimento.

> **Pegadinha:** a regra é a **independência** das instâncias; só há comunicação quando o juízo criminal **nega o fato ou a autoria**.

Penalidades disciplinares, demissão, prescrição e competência

Penalidades (art. 127)

> **Seis: advertência · suspensão · demissão · cassação de aposentadoria ou disponibilidade · destituição de cargo em comissão · destituição de função comissionada.**

Na aplicação consideram-se a **natureza e a gravidade** da infração, os **danos ao serviço público**, as **circunstâncias agravantes ou atenuantes** e os **antecedentes funcionais** (art. 128). O ato de imposição **sempre menciona o fundamento legal e a causa** da sanção (art. 128, p. único).

Advertência (arts. 129 e 131)

- Aplicada **por escrito**, nos casos de violação das proibições do art. 117, **incisos I a VIII e XIX**, e de inobservância de dever funcional que não justifique pena mais grave.
- Registro **cancelado após 3 anos de efetivo exercício** sem nova infração (art. 131), **sem efeitos retroativos**.

Suspensão (arts. 130 e 131)

- Cabe na **reincidência** das faltas punidas com advertência e na violação das **demais proibições** que não tipifiquem demissão; **máximo de 90 dias**.
- **Recusa injustificada à inspeção médica** determinada: suspensão de **até 15 dias**, cessando os efeitos quando cumprida a determinação (§ 1º).
- Por conveniência do serviço, pode ser **convertida em multa**, na base de **50% por dia** de vencimento ou remuneração, ficando o servidor **obrigado a permanecer em serviço** (§ 2º).
- Registro cancelado após **5 anos** de efetivo exercício sem nova infração.

Demissão (art. 132)

Aplica-se nos 13 casos:

1. **crime contra a administração pública**;
2. **abandono de cargo**;
3. **inassiduidade habitual**;
4. **improbidade administrativa**;
5. **incontinência pública e conduta escandalosa**, na repartição;
6. **insubordinação grave** em serviço;
7. **ofensa física**, em serviço, a servidor ou particular (salvo legítima defesa);
8. **aplicação irregular de dinheiros públicos**;
9. **revelação de segredo** do qual se apropriou em razão do cargo;
10. **lesão aos cofres públicos** e dilapidação do patrimônio nacional;
11. **corrupção**;
12. **acumulação ilegal** de cargos, empregos ou funções;
13. transgressão dos incisos **IX a XVI do art. 117**.

- **Abandono de cargo** (art. 138): ausência **intencional** por mais de **30 dias consecutivos**.
- **Inassiduidade habitual** (art. 139): faltas sem causa justificada por **60 dias, interpoladamente, durante 12 meses**.
- **Acumulação ilegal (arts. 133 e 140):** rito **sumário**. O servidor é notificado para **optar em 10 dias**; se silenciar, comissão de **2 estáveis**, indiciação em **3 dias**, defesa em **5 dias**, julgamento em **5 dias**; conclusão em **30 dias** (+ até **15**). Opção até o fim do prazo de defesa = **boa-fé** (vira exoneração do outro cargo); **má-fé** = demissão. O mesmo rito vale para **abandono de cargo** e **inassiduidade habitual**.
- **Indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário:** demissão ou destituição por **improbidade, aplicação irregular de dinheiros públicos, lesão aos cofres públicos e corrupção** (art. 132, IV, VIII, X e XI) (art. 136).
- **Incompatibilização:** demissão ou destituição por infringência do art. 117, **IX e XI** impede nova investidura em cargo público federal por **5 anos** (art. 137). Quem for demitido ou destituído por art. 132, **I, IV, VIII, X e XI não retorna** ao serviço público federal (art. 137, p. único).

Cassação de aposentadoria ou disponibilidade; destituição (arts. 134 e 135)

- **Cassação:** do inativo que, **na atividade**, praticou falta punível com **demissão** (art. 134).
- **Destituição de cargo em comissão** (por não ocupante de cargo efetivo): em infrações sujeitas à **suspensão ou demissão** (art. 135). Se o ato foi de exoneração (art. 35), é **convertido** em destituição.

Quem aplica (art. 141)

Penalidade	Autoridade
Demissão e **cassação** de aposentadoria ou disponibilidade	**Presidente da República**, presidentes das Casas do Legislativo e dos Tribunais Federais e **Procurador-Geral da República** (cada um quanto aos servidores do respectivo Poder/órgão)
Suspensão superior a 30 dias	Autoridades de hierarquia **imediatamente inferior** às anteriores
Advertência e **suspensão de até 30 dias**	**Chefe da repartição** e outras autoridades, conforme regimentos
Destituição de cargo em comissão	A **autoridade que fez a nomeação**

Prescrição da ação disciplinar (art. 142)

Pena (infração)	Prazo
Demissão, cassação de aposentadoria/disponibilidade, destituição de cargo em comissão	**5 anos**
Suspensão	**2 anos**
Advertência	**180 dias**

- O prazo **começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido** (§ 1º) pela autoridade.
- Se a infração também é **crime**, aplicam-se os prazos de prescrição **da lei penal** (§ 2º).
- A **abertura de sindicância ou a instauração de PAD interrompe** a prescrição, **até a decisão final** da autoridade competente (§ 3º). Interrompida, o prazo recomeça a correr **do dia em que cessar a interrupção** (§ 4º).

> **Macete dos prazos: 5 · 2 · 180**: demissão (e as penas de mesma gravidade) **5 anos**, suspensão **2 anos**, advertência **180 dias**. Não confunda com o **cancelamento do registro** (art. 131), que usa outros números: advertência **3 anos** e suspensão **5 anos**. Dois "pares" diferentes: um mede quanto a Administração tem para **punir**; o outro, quando a penalidade **sai do assentamento**.

Processo administrativo disciplinar

Disposições gerais (arts. 143 a 146)

- A autoridade que tiver ciência de irregularidade é **obrigada a promover a apuração imediata**, por **sindicância** ou **processo administrativo disciplinar (PAD)**, **assegurada ampla defesa** (art. 143). A apuração pode ser conduzida por autoridade de **outro órgão**, mediante competência específica delegada (§ 3º).
- **Denúncias** são apuradas se contiverem **identificação e endereço** do denunciante, forem **por escrito** e tiverem **autenticidade confirmada**; sem evidente infração disciplinar ou ilícito penal, são **arquivadas por falta de objeto** (art. 144). *(Nota didática: na prática, os órgãos de controle admitem iniciar apuração a partir de denúncia anônima como mera notícia; mas a questão literal da*

8.112 segue o art. 144.)

	Sindicância	PAD
Natureza	Apuração **preliminar** ou punitiva leve	Instrumento para apurar **responsabilidade** por infração no exercício das atribuições (art. 148)
Resultados (art. 145)	**Arquivamento**; **advertência** ou **suspensão de até 30 dias**; ou **instauração de PAD**	Conforme relatório e julgamento
Prazo	**30 dias**, prorrogável por **igual período**	**60 dias**, prorrogável por **igual prazo** (art. 152)

- **PAD obrigatório** quando a infração ensejar **suspensão por mais de 30 dias, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou destituição de cargo em comissão** (art. 146).
- Os **autos da sindicância** integram o PAD como **peça informativa** (art. 154). Se a sindicância concluir que há **ilícito penal**, cópia vai ao **Ministério Público**, independentemente da instauração do PAD.

Afastamento preventivo (art. 147)

- Medida **cautelar** para o servidor não influir na apuração: afastamento do exercício por até **60 dias**, **sem prejuízo da remuneração**, determinado pela autoridade **instauradora** do PAD.
- Prorrogável por **igual prazo**, findo o qual **cessam os efeitos**, ainda que o processo não esteja concluído.

Comissão e fases (arts. 149 a 152)

- O PAD é conduzido por **comissão de 3 servidores estáveis**, designada pela autoridade competente, que indica o **presidente**: ocupante de cargo efetivo **superior ou de mesmo nível** do indiciado, ou com **escolaridade igual ou superior** (art. 149).
- **Secretário** designado pelo presidente, podendo ser um dos membros (§ 1º). **Não participa** da comissão cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, **até o 3º grau** (§ 2º).
- A comissão atua com **independência e imparcialidade**, com **sigilo** necessário; reuniões e audiências têm **caráter reservado** (art. 150). Pode dedicar **tempo integral**, com membros dispensados do ponto (art. 152, § 1º). As reuniões são registradas em **atas** (§ 2º).

> **Fases do PAD (art. 151): instauração** (publicação do ato que constitui a comissão) → **inquérito administrativo** (**instrução, defesa e relatório**) → **julgamento**.

Inquérito (arts. 153 a 166)

- Obedece ao **contraditório** e à **ampla defesa** (art. 153). **Instrução:** depoimentos, acareações, diligências, perícias (art. 155). O servidor pode **acompanhar o processo pessoalmente ou por procurador**, arrolar e **reinquirir testemunhas**, produzir provas e **formular quesitos** (art. 156); o presidente pode **denegar** pedidos impertinentes ou protelatórios.
- **Testemunhas:** depoimento **oral**, reduzido a termo (**não lícito trazê-lo por escrito**), inquiridas **separadamente**, com **acareação** se houver contradição (arts. 157 e 158). **Interrogatório do acusado: depois** das testemunhas; o procurador assiste, mas **não interfere** nas perguntas e respostas (art. 159).
- **Sanidade mental:** em caso de dúvida, exame por **junta médica oficial** com **ao menos um psiquiatra**, em autos apartados (art. 160).

- **Indiciação e defesa (art. 161):** o indiciado é **citado** por mandado para **defesa escrita em 10 dias**, com vista do processo na repartição. Com **2 ou mais indiciados**: prazo **comum de 20 dias**. Prorrogável **pelo dobro** para diligências indispensáveis.
- **Citação por edital** (lugar incerto e não sabido): defesa em **15 dias** da última publicação (art. 163).
- **Revelia (art. 164):** indiciado regularmente citado que **não apresenta defesa**; devolve-se o prazo e a autoridade designa **defensor dativo** (servidor de cargo efetivo superior ou do mesmo nível, ou de escolaridade igual ou superior).
- **Relatório (art. 165):** minucioso e **sempre conclusivo** quanto à **inocência ou responsabilidade**; reconhecida a responsabilidade, indica o **dispositivo transgredido** e as **agravantes/atenuantes**. Vai à autoridade **instauradora** (art. 166).

Julgamento (arts. 167 a 173)

- **Prazo: 20 dias** do recebimento do processo (art. 167). Se a pena exceder a alçada da instauradora, vai à autoridade competente, que decide em igual prazo. Com **mais de um indiciado**, julga quem pode aplicar a **pena mais grave**. Se for demissão ou cassação, julga a autoridade do **art. 141, I**. Reconhecida a **inocência** pela comissão, a autoridade **arquiva**, salvo se flagrantemente contrária à prova dos autos.
- O julgamento **acata o relatório**, **salvo se contrário às provas dos autos**; nesse caso a autoridade, **motivadamente**, pode **agravar**, **abrandar** a penalidade ou **isentar** o servidor (art. 168).
- **Nulidade:** vício **insanável** → declara-se a nulidade total ou parcial e ordena-se nova comissão e **novo processo** (art. 169). O **julgamento fora do prazo não gera nulidade**; a autoridade que der causa à **prescrição** é responsabilizada.
- Infração capitulada como **crime**: remessa ao **Ministério Público** (art. 171).
- Quem responde a PAD só pode ser exonerado **a pedido** ou aposentado voluntariamente **após** concluído o processo e cumprida a penalidade (art. 172).

Revisão do processo (arts. 174 a 182)

Ponto	Regra
Quando	**A qualquer tempo**, a pedido ou **de ofício**, com **fatos novos** ou circunstâncias que justifiquem a **inocência** do punido ou a **inadequação** da pena (art. 174)
Quem pede	O servidor; se falecido, ausente ou desaparecido, qualquer pessoa da **família**; se mentalmente incapaz, o **curador**
Prova e fundamento	**Ônus do requerente** (art. 175); a simples alegação de **injustiça** não basta, exige **elementos novos** (art. 176)
Requerimento	Ao **Ministro de Estado** ou equivalente (art. 177)
Rito	**Em apenso** ao processo originário; comissão revisora com **60 dias** (arts. 178 e 179); julgamento em **20 dias** pela autoridade que aplicou a pena (art. 181)
Efeito	Procedente: penalidade **sem efeito** e direitos restabelecidos; a destituição de cargo em comissão é **convertida em exoneração** (art. 182). **Não pode agravar** a pena

Resumo para revisar

Tema	O que memorizar

Provimento (art. 8º)	**N**omeação, **P**romoção, **R**eadaptação, **R**eversão, **A**proveitamento, **R**eintegração, **R**econdução
Posse / exercício	**30 dias** da publicação · **15 dias** da posse · só há posse na **nomeação**
Estágio / estabilidade	Fatores **A-D-I-P-R**; prazo atual **3 anos** / **36 meses** (CF e Decreto 12.374/2025); texto original 24 meses
Vacância	Exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável, falecimento
Remoção × redistribuição	Remove o **servidor** (mesmo quadro) × desloca o **cargo** (outro órgão do mesmo Poder, com SIPEC)
Adicionais	Extraordinário **50%** (máx. **2 h**) · noturno **25%** (22h–5h) · férias **1/3** · natalina **1/12** (dia **20/12**)
Licenças	**7** (art. 81); saúde na família **60 + 90 dias**; capacitação **3 meses por quinquênio**; interesses particulares **3 anos sem remuneração**
Gestante / paternidade / adotante	**120 dias** · **5 dias** · **90 ou 30 dias**
Concessões	**1 dia** sangue · até **2 dias** título · **8 dias** casamento/luto
Petição	Reconsideração e recurso: **30 dias** · prescrição **5 anos** / **120 dias**
Penas	**Advertência** (I–VIII e XIX) · **Suspensão** (máx. **90 dias**) · **Demissão** (13 casos) · **Cassação** · **Destituição** ×2
Prescrição disciplinar	**5 anos** · **2 anos** · **180 dias**
Cancelamento de registro	Advertência **3 anos** · suspensão **5 anos**
PAD	Comissão de **3 estáveis** · fases: instauração, inquérito, julgamento · **60 + 60** dias · julgamento em **20** dias
Revisão	A qualquer tempo, **fato novo**, **sem agravar** a pena, comissão com **60** dias

Fontes e método.

- Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, **texto compilado** disponível no portal do Planalto (Presidência da República), conferido em **08/10/2026**: arts. 1º a 242, com as notas de alteração (Leis 9.527/1997, 11.784/2008, 11.907/2009, 12.269/2010, 12.998/2014, entre outras).
- Decreto nº 12.374, de 6 de fevereiro de 2025 (estágio probatório: art. 2º, prazo de 36 meses), texto no portal do Planalto, consultado em **08/10/2026**.
- Constituição Federal, arts. 37, V e XI, e 41 (estabilidade, 3 anos), para as remissões ao texto constitucional.
- Explicação, tabelas, macetes e comparativos elaborados pelo MentorIA, em linguagem própria, sem reprodução do material do curso.